

1500828-25.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Salomão Spinelli

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO HENRIQUE DOS SANTOS MEDINA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Salomão Spinelli

Vistos.

FABRICIO HENRIQUE DOS SANTOS MEDINA foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, Tanabi - SP - cep 15170-000

1500828-25.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500828-25.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO HENRIQUE DOS SANTOS MEDINA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Salomão Spinelli

Vistos.

FABRICIO HENRIQUE DOS SANTOS MEDINA foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória: no dia 09 de maio de 2022, por volta das 10h30min, na residência situada na Rua José Serafim da Silva, nº 687, nesta Cidade e Comarca de Tanabi, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 50 porções de crack pesando aproximadamente 7,65g e 01 porção de maconha pesando aproximadamente 6,98g, drogas que causam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tratando-se de crime doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, e ante a presença da materialidade e indícios de autoria, além da quantidade de entorpecente apreendida, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva aos 10.5.2022 (fls. 53/54 do apenso).

Laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 37).

Laudos periciais de exames químico toxicológico (fls. 86/89 e 107/110).

Laudo pericial em aparelho telefônico celular (fls. 170/175).

O réu foi notificado (fls. 102), apresentando resposta à acusação (fls. 119/121).

A denúncia foi recebida aos 7.7.2022 (fls. 126/129) e o denunciado foi citado (fls. 158).

Auto circunstanciado de incineração de substâncias entorpecentes (fls. 189/192).

Na audiência de instrução realizada aos 24.8.2022, na sala de audiências virtual da 2ª Vara do Foro de Tanabi, Comarca de Tanabi, Estado de São Paulo, por meio da plataforma Microsoft Teams, foram inquiridas as testemunhas de acusação Adilson Cavassana e Vinicius Freddi de Oliveira. Em seguida, o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais. Com a palavra, a Promotoria de Justiça requereu a procedência da pretensão punitiva, haja vista que a prática, pelo réu, dos fatos descritos na denúncia, somada a sua confissão espontânea, restou cabalmente demonstrada no curso da instrução, impondo-se a prolação de sentença condenatória. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea praticada pelo réu, no entanto, requereu o reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, com a consequente diminuição da pena aplicada, por entender que todos os requisitos foram preenchidos, sendo cabível tal benefício.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal é procedente. Se não vejamos:

A materialidade do crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 restou comprovada pelo(a)s auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 14/16 e 26), auto de exibição e apreensão (fls. 35/36), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 37), laudos periciais de exames químico toxicológico (fls. 86/89 e 107/110), laudo pericial em aparelho telefônico celular (fls. 168/175) e pelas demais provas orais produzidas nos autos.

De fato, o exame químico toxicológico das substâncias apreendidas em poder do acusado revelou resultado positivo para cocaína e Cannabis sativa, L (maconha), substâncias listadas em Portaria 344/1998 SVS/MS - Listas F1 e E (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil e de plantas que podem originar substância psicotrópica e/ou entorpecente), conforme fls. 86/89 e 107/110. Em relação à autoria também não restam dúvidas.

O acusado Fabrício Henrique dos Santos Medina, afirmou, em seu interrogatório, que são verdadeiras as acusações a ele imputadas. Confirmou que havia comprado a droga com a intenção de revende-la, mas acabou não conseguindo concretizar a venda em razão da intervenção policial. Relatou que comprou a droga em São José do Rio Preto, pagando a quantia de R\$150,00 (cento e cinquenta reais). Nada tem contra as testemunhas. Já foi preso e processado anteriormente pela prática de um assalto. A confissão do acusado restou corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais que conduziram a ocorrência.

Com efeito, a testemunha de acusação Adilson Cavassana, investigador de polícia, afirmou, em Juízo, que o acusado sempre esteve envolvido em ocorrências com drogas e roubos. Passaram a receber informações de vizinhos que não mais aguentavam mais o movimento de pessoas no local, a residência da avó do acusado, na Rua José Serafim, onde o acusado estava residindo. Iniciado um trabalho de investigação, foi solicitado mandado de busca e apreensão para o imóvel em questão, onde em diligências, juntamente com o auxílio da polícia militar, conseguiram apreender dinheiro, o celular do acusado, certa quantidade de maconha na geladeira e faca. Sabiam que o acusado era usuário de maconha e também tinham conhecimento de que ele comercializava crack. Na mesma diligência, puderam observar que aos fundos da residência havia uma área de terra mexida, onde policiais puderam encontrar um vidro enterrado com 50 (cinquenta) porções de crack. O acusado foi conduzido até a Delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Confirmou que durante a abordagem policial o acusado confessou que a droga era dele, contudo, não afirmou que era para venda.

A testemunha de acusação Vinicius Freddi de Oliveira, policial militar, afirmou, em Juízo, que policiais militares foram solicitados pela polícia civil para prestarem apoio na realização de uma busca domiciliar. Em diligência até a residência do acusado, fora encontrado dinheiro, 50 (cinquenta) pedras individuais de crack em um pote, além de maconha armazenada na geladeira. Não se lembra do que acusado disse sobre a destinação da droga. Esclarece que estava somente no apoio da ocorrência, portanto, não ficou próximo a todo momento e não pode afirmar que o acusado negou que a droga era dele. Confirmou que receberam diversas denúncias de que naquele imóvel era praticado o tráfico de drogas, inclusive a avó do acusado participava da entrega das drogas.

Ante o conjunto probatório, há prova suficiente para a condenação do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Isso posto, passo à fixação da pena.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei 11.343/2006, sobretudo a inexistência de mau(s) antecedente(s) (cf. certidão de fls. 46/48 e 49/52), fixo a pena base no mínimo legal cominado: cinco anos de reclusão. Procedo à compensação da agravante da reincidência (processo nº 3002904-86.2013.8.26.0615 cf. fls. 46/48 e 49/52), com a atenuante da confissão espontânea do acusado, permanecendo a pena no patamar fixado. Não há causas de aumento de pena e a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06 não é aplicável, porque o acusado é reincidente.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, porquanto o acusado é reincidente em crime doloso, conforme já exposto acima (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal).

Inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito ou, ainda, a outorga de sursis, em razão do disposto nos arts. 44, II e III, e 77, I e II, do Código Penal.

Por sua vez, não é viável a realização da detração para fins de regime prisional diretamente nesta sentença, porquanto, não obstante o disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão, especialmente o requisito subjetivo que só pode ser devidamente analisado pelo Juízo das Execuções Criminais. Nesse sentido temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça:

"(...) embora não se desconheça o teor da Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos recorrentes, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à mingua de informações concretas e,

sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição (...)." (Apelação nº 0009573-71.2012.8.26.0348, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juvenal Duarte, j. 13.02.2014);

"Assim, se pode concluir que a intenção do legislador foi positiva, mas a execução da medida deixou a desejar, considerando a redação final do dispositivo (...). Grande dificuldade prática decorre da aplicação literal desse mandamento: se o Magistrado prolator da sentença condenatória considerar o tempo de prisão processual cumprido, a ser detraído do total, para fixação do regime inicial, estaria por conceder verdadeira progressão de regime prisional, fazendo-o, todavia, sem acesso às eventuais intercorrências da execução penal, ainda que provisória. Assim, fixaria regime mais brando em razão do tempo de pena cumprido, sem analisar o comportamento carcerário do condenado. Não bastasse isso, ao receber o processo, o Juiz das Execuções teria que conceder uma progressão de regime verdadeira quase que imediatamente, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, para que o preso passe do regime fixado na sentença (o regime inicial de cumprimento) para o mais brando. Na prática, nessa hipótese, haveria duas concessões de progressão de regime, a primeira delas sem análise do requisito subjetivo, mas ambas com base no mesmo tempo de cumprimento da pena (que seria considerado duas vezes em favor do condenado, em evidente ilegalidade)". (TJSP, HC n. 0152636-97.2013.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Otávio de Almeida Machado, julgado em 22.10.2013).

Relativamente à pena de multa, considerando os mesmos fatores já expostos, fixo-a em quinhentos dias-multa com valor unitário no mínimo legal.

Em relação ao perdimento de bens deve ser observado o regramento contido nos artigos 91, II, do Código Penal e 60 e 62 da Lei 11.343/06, de modo que apenas aqueles que, comprovadamente, forem: (i) "instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito"; (ii) "produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso"; e (iii) "veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei" de Drogas.

Posto isso, verifico que a faca e a quantia em dinheiro apreendidas (fls. 46/48) devem ter seu perdimento decretado, porquanto comprovadamente instrumento do crime e valor auferido com a prática do crime.

Por outro lado, não há prova de que o celular e o isqueiro apreendidos tenham sido utilizados no crime ou sejam produtos ou proveitos do tráfico de droga.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal e, assim, pela prática do crime descrito no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, CONDENO FABRÍCIO HENRIQUE DOS SANTOS MEDINA às penas de cinco anos de reclusão em regime fechado e quinhentos dias-multa com valor unitário no mínimo legal.

Condeno, ainda, o réu, no pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s), com fundamento no artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, com a observação de que é beneficiário da gratuidade, deferida neste ato.

O réu ficou preso durante todo o processo e assim deve continuar, uma vez que permanecem os motivos que ensejou sua prisão cautelar. Assim, recomende-se na prisão em que se encontra.

Expeça-se guia de execução provisória do acusado.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006 e conforme supra fundamentado, decreto o perdimento definitivo da faca apreendida e da quantia de R\$196,55 em dinheiro de fls. 70, a qual deverá ser revertida diretamente ao Funad - Fundo Nacional Antidrogas, nos termos do Art. 63, §1º da Lei 11.343/2006.

Os entorpecentes deverão ser destruídos imediatamente, preservando-se apenas as amostras até o trânsito em julgado.

Transitada em julgado: (i) proceda-se à transferência da quantia depositada a fls. 70 ao Funad; (ii) oficie-se à autoridade policial autorizando a destruição da amostra da droga apreendida; e (iii) oficie-se ao Juízo da condenação e da execução (cf. certidão de fls. 13 do apenso próprio), nos termos do artigo 396 das NSCGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tanabi, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA